

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 976/2543 นายประยัด ประเสริฐสม
ธนาคารสหธนาคาร จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438

++ เรื่อง ละเมียด ++

++

++ ทดสอบการทำงานในระบบ CW เพื่อค้นหาข้อมูลทาง online ++

++ ย่อข้อกฎหมายอย่างไม่เป็นทางการ

++ ขอชุดตรวจได้ทำงานย่อข้อกฎหมายระบบ CW โถงกลางชั้น 3 ++

++

++ แม้โจทก์จะมีชื่อและนามสกุลอย่างเดียวกันกับลูกหนี้ แต่ก็มีภูมิลำเนาต่าง
กัน ทั้งลูกหนี้ของจำเลยไม่เคยย้ายภูมิลำเนา อีกทั้งเมื่อโจทก์ติดต่อทนายความ
จำเลยแจ้งว่ามีได้เป็นหนี้ ทนายความจำเลยหรือจำเลยกลับยืนยันว่าเป็นหนี้ ถ้าไม่
ชำระหนี้จะฟ้องร้องต่อศาล ทำให้โจทก์เกิดความกลัว จึงได้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนเป็นเหตุให้โจทก์ถูกหนังสือพิมพ์รายวันลงข่าวเผยแพร่ไปทั่วราชอาณาจักร
ทำให้โจทก์ถูกผู้บังคับบัญชาเรียกไปสอบสวนหามูลเหตุของข่าวการเป็นหนี้จำเลย
และลงความเห็นว่ถ้าข่าวดังกล่าวเป็นจริงโจทก์จะถูกลงโทษ โจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการโทรศัพท์ทางไกลติดต่อญาติพี่น้องเพื่อแจ้งความจริงให้ทราบ และได้ว่า

จ้างทนายความได้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ดังนี้ กรณีถือได้ว่า
จำเลยประมาณเงินเล่อหรือไม่ใช่ดีต่อผลแห่งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่โจทก์ใน
ภายหลังโดยไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรทำการตรวจสอบเกี่ยวกับตัวลูกหนี้
ของจำเลยเสียใหม่ตามที่โจทก์แจ้งให้ทนายความของจำเลยหรือจำเลยทราบแล้วว่า
โจทก์มิใช่ลูกหนี้ของจำเลย รวมทั้งจำเลยยังได้ยืนยันที่จะฟ้องร้องโจทก์ต่อศาล จน
เป็นเหตุให้โจทก์เกิดความกลัวและนำเรื่องไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจนถูก
หนังสือพิมพ์รายวันนำข่าวไปเผยแพร่ทั่วราชอาณาจักร อันเป็นการกระทำต่อโจทก์
โดยมิชอบด้วยกฎหมายทำให้โจทก์เสียหาย พฤติการณ์จึงถือได้ว่าจำเลยได้กระทำ
ละเมิดต่อโจทก์อันจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เพื่อการนั้นแล้ว ครบถ้วน
ด้วยองค์ประกอบแห่งความผิดเพื่อละเมิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 420

+++++

+++++

++

++ ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้รับฎีกาจำเลยเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย จึงมีปัญหา
ในชั้นฎีกาอันควรวินิจฉัยก็เฉพาะกรณีดังกล่าวเท่านั้น

++ จำเลยยกขึ้นเป็นข้อฎีกาความว่า ข้อเท็จจริงได้ความแต่เพียงว่าจำเลยมอบ
อำนาจให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังลูกหนี้ของจำเลยซึ่งมีชื่อและ
นามสกุลซ้ำกับโจทก์ ณ ภูมิลำเนาของโจทก์ การกระทำของจำเลยจึงยังไม่เข้าองค์
ประกอบแห่งความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 โดยมี
นัยเป็นอย่างเดียวกันกับอุทธรณ์ของจำเลย ซึ่งในการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว ศาล
อุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสำนวนมาด้วยว่า แม้โจทก์จะมีชื่อและ

นามสกุลอย่างเดียวกันกับลูกหนี้ของจำเลย แต่ก็มีภูมิลำเนาต่างกัน ทั้งลูกหนี้ของจำเลยไม่เคยย้ายภูมิลำเนาด้วย อีกทั้งเมื่อโจทก์ติดต่อทนายความจำเลยแจ้งว่ามีได้เป็นหนี้ แต่ทนายความจำเลยหรือจำเลยกลับยืนยันว่าเป็นหนี้ ถ้าไม่ดำเนินการชำระหนี้จะฟ้องร้องต่อศาล ทำให้โจทก์เกิดความกลัว จึงได้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเป็นเหตุให้โจทก์ถูกหนังสือพิมพ์รายวัน คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ลงข่าวเผยแพร่ไปทั่วราชอาณาจักร ทำให้โจทก์ถูกผู้บังคับบัญชาเรียกไปสอบสวนหามูลเหตุของการเป็นหนี้จำเลยและลงความเห็น ว่า ถ้าข่าวดังกล่าวเป็นจริงโจทก์จะถูกลงโทษ ทั้งโจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ทางไกลติดต่อญาติพี่น้องเพื่อแจ้งความจริงให้ทราบ และได้ว่าจ้างทนายความให้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว

++ ดังนั้น เมื่อจำเลยฎีกาได้เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายโดยไม่สามารถฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงดังกล่าวเนื่องจากทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาของจำเลยมีเพียง 25,000 บาทอันไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาก็ต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้นและที่ศาลอุทธรณ์ได้ฟังมาจากพยานหลักฐานในสำนวนดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบมาตรา 247

++ ศาลฎีกาเห็นว่า กรณีถือได้ว่า จำเลยประมาทเลินเล่อ หรือไม่ยุติต่อผลแห่งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่โจทก์ในภายหลัง โดยไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรทำการตรวจสอบเกี่ยวกับตัวลูกหนี้ของจำเลยเสียใหม่ตามที่โจทก์แจ้งให้ทนายความจำเลยหรือจำเลยที่ทราบแล้วว่าโจทก์มิใช่ลูกหนี้ของจำเลย รวมทั้งจำเลยยังได้ยืนยันที่จะฟ้องร้องโจทก์ต่อศาล จนเป็นเหตุให้โจทก์เกิดความกลัวและนำเรื่องไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน มีหน้าซ้ำยังถูกหนังสือพิมพ์รายวันบางฉบับนำข่าวไปเผยแพร่ทั่วราชอาณาจักรอีก อันเป็นการกระทำต่อโจทก์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ทำให้โจทก์เสียหาย พฤติการณ์จึงถือได้ว่าจำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ อันจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เพื่อการนั้นแล้ว ครบถ้วนด้วยองค์ประกอบแห่งความรับผิดเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ทุกประการ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีจำเลยที่ ๒ เป็นประธานกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ จำเลยทั้งสองได้มีหนังสือบอกกล่าวให้โจทก์ชำระหนี้และบังคับจำนองสองฉบับ โดยฉบับแรกอ้างว่าโจทก์ได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและจำนองที่ดินเป็นประกันไว้กับจำเลยที่ ๑ ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระจำนวน ๕,๒๓๖,๖๙๗.๑๙ บาท และฉบับที่สองอ้างว่าโจทก์ในฐานะผู้จำนองเป็นประกันให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระจำนวน ๓,๒๗๗,๗๓๕.๖๘ บาท หลังจากโจทก์ได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว ได้ติดต่อกับจำเลยทั้งสองว่าโจทก์ไม่เคยทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและนำทรัพย์สินไปจำนอง แต่จำเลยทั้งสองก็ไม่ยินยอมและจะดำเนินคดีแก่โจทก์ อ้างว่าโจทก์เป็นหนี้จำเลยทั้งสองจริง ต่อมาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๕ ได้ลงข่าวที่วราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับจำเลยทั้งสองทวงหนี้โจทก์ใจความว่าโจทก์เป็นหนี้จำเลยทั้งสอง การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทั้งที่โจทก์ไม่เคยเป็นหนี้และทำนิติกรรมใด ๆ กับจำเลยทั้งสองทำให้โจทก์ต้องทะเลาะกับภริยา ญาติพี่น้อง กล่าวหาว่าโจทก์สร้างหนี้สินบุตรโจทก์ได้รับความอับอายไม่ไปโรงเรียน และโจทก์ต้องถูกผู้บังคับบัญชาเรียกตัวไปสอบสวนหามูลเหตุของการเป็นหนี้ ทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น ขาดความเชื่อถือในสังคมและเพื่อนฝูงในวงราชการ นอกจากนี้โจทก์ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตามเรื่องเหล่านี้ ขอให้บังคับ

จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ชั้นตรวจคำฟ้อง ศาลชั้นต้นเห็นว่า การกระทำของจำเลยยังไม่ถือว่าสิทธิและหน้าที่ของโจทก์ถูกโต้แย้งจึงไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายกคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลยที่ ๑ฎีกา ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับคำฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยทั้งสองให้การว่า เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ จำเลย ๑ ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีไปยังลูกหนี้ของจำเลยที่ ๑ คือ นายสงัด บุญเสริมทรัพย์ กับนายประหยัด ประเสริฐสมและให้ชำระหนี้แก่จำเลยที่ ๑ โดยมีการตรวจสอบภูมิสำเนาของลูกหนี้เพื่อจะได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้ถูกต้อง ซึ่งจำเลยทั้งสองเชื่อโดยสุจริตว่าลูกหนี้ของจำเลยที่ ๑ มีภูมิสำเนาตามหลักฐานที่ได้รับจากสำนักงานกลางทะเบียนราษฎรจึงได้ส่งหนังสือบอกกล่าวไป โจทก์ได้รับหนังสือวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ต่อมาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ โจทก์ได้ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๕ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อจำเลยทั้งสองทราบจึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สำนักงานกลางทะเบียนราษฎรอีกครั้งหนึ่งในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๕ และทราบว่าโจทก์มีชื่อและนามสกุลซ้ำกับลูกหนี้ของจำเลยที่ ๑ ภายหลังจำเลยทั้งสองได้มีหนังสือขอโทษและชี้แจงข้อเท็จจริงไปยังโจทก์ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๕ จำเลยทั้งสองมิได้ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย หากแต่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว แต่การที่บุคคลมีชื่อและนามสกุลซ้ำกันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือความคาดหมาย ค่าเสียหายที่

โจทก์เรียกมาเป็นค่าเสียหายที่ไกลกว่าเหตุดอกเบี้ยที่โจทก์เรียกร้องเป็นดอกเบี้ยที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖) ให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์เท่าที่ชนะคดี โดยกำหนดค่าทนายความให้ ๒,๐๐๐ บาท ค่าขออื่นให้ยก ส่วนจำเลยที่ ๒ ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน โจทก์ไม่แก้อุทธรณ์จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้รับฎีกาจำเลยที่ ๑ เฉพาะข้อ ๓.๑ ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายจึงมีปัญหาคู่ในชั้นฎีกาอันควรวินิจฉัยก็เฉพาะกรณีดังกล่าวเท่านั้น โดยเรื่องนี้จำเลยที่ ๑ ยกขึ้นเป็นข้อฎีกาความว่าข้อเท็จจริงได้ความแต่เพียงว่าจำเลยที่ ๑ มอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังลูกหนี้ของจำเลยที่ ๑ ซึ่งมีชื่อและนามสกุลซ้ำกับโจทก์ ณ ภูมิลำเนาของโจทก์ การกระทำของจำเลยที่ ๑ จึงยังไม่เข้าองค์ประกอบแห่งความรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ โดยมีนัยเป็นอย่างเดียวกันกับอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๙ ข้อ ๓.๑ ซึ่งในการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ก็ได้ฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสำนวนมาด้วยว่า แม้โจทก์จะมีชื่อและนามสกุลอย่างเดียวกันกับลูกหนี้ของจำเลยที่ ๑ แต่ก็มีภูมิลำเนาต่างกัน ทั้งลูกหนี้ของจำเลยที่ ๑ ไม่เคยย้ายภูมิลำเนาด้วย อีกทั้งเมื่อโจทก์

ติดต่อทนายความจำเลยที่ ๑ แจ้งว่ามีได้เป็นหนี้ แต่ทนายความจำเลยที่ ๑ หรือ
จำเลยที่ ๑ กลับยืนยันว่าเป็นหนี้ ถ้าไม่ดำเนินการชำระหนี้จะฟ้องร้องต่อศาล ทำให้
โจทก์เกิดความกลัว จึงได้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเป็นเหตุให้โจทก์ถูก
หนังสือพิมพ์รายวัน คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับลงวันที่ ๑
มีนาคม ๒๕๓๕ ลงข่าวเผยแพร่ไปทั่วราชอาณาจักร ทำให้โจทก์ถูกผู้บังคับบัญชาเรียก
ไปสอบสวนหามูลเหตุของการเป็นหนี้จำเลยที่ ๑ และลงความเห็น ว่า ถ้าข่าวดัง
กล่าวเป็นจริงโจทก์จะถูกลงโทษ ทั้งโจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ทางไกล
ติดต่อญาติพี่น้องเพื่อแจ้งความจริงให้ทราบ และได้ว่าจ้างทนายความให้ตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ ๑ ฎีกาได้เฉพาะในปัญหาข้อ
กฎหมาย โดยไม่สามารถฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงดังกล่าวเนื่องจากทุนทรัพย์ในชั้น
ฎีกาของจำเลยที่ ๑ มีเพียง ๒๕,๐๐๐ บาทอันไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาก็ต้องถือข้อ
เท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้นและที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ได้ฟังมาจากพยานหลักฐานใน
สำนวนดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓๘ ประกอบ
มาตรา ๒๔๗ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เช่นนั้น ศาลฎีกาเห็นว่ากรณีถือได้ว่า จำเลยที่ ๑
ประมาทเลินเล่อหรือไม่ใช่ติดต่อผลแห่งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่โจทก์ในภายหลัง
โดยไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรทำการตรวจสอบเกี่ยวกับตัวลูกหนี้ของ
จำเลยที่ ๑ เสียใหม่ตามที่โจทก์แจ้งให้ทนายความจำเลยที่ ๑ หรือจำเลยที่ ๑ ทราบ
แล้วว่าโจทก์มิใช่ลูกหนี้ของจำเลยที่ ๑ รวมทั้งจำเลยที่ ๑ ยังได้ยืนยันที่จะฟ้องร้อง
โจทก์ต่อศาล จนเป็นเหตุให้โจทก์เกิดความกลัวและนำเรื่องไปร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน มีหน้าซ้ำยังถูกหนังสือพิมพ์รายวันบางฉบับนำข่าวไปเผยแพร่ทั่วราชอาณาจักร
อีก อันเป็นการกระทำต่อโจทก์โดยมิชอบด้วยกฎหมายทำให้โจทก์เสียหาย
พฤติการณ์จึงถือได้ว่าจำเลยที่ ๑ ได้กระทำความผิดต่อโจทก์อันจำต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่โจทก์เพื่อการนั้นแล้วครบถ้วนด้วยองค์ประกอบแห่งความรับผิดชอบเพื่อ

ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ ทุกประการคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน แต่ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๒ ให้เป็นพับ โจทก์ไม่แก้ฎีกา จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้.

(ระพีณ บุญสิทธิ์-สุเทพ เจตนาการณ์กุล-จรัญ สิริันทวิเนติ)

ศาลจังหวัดนครพนม - นายস্যันท์ มุกดาประเสริฐ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายปกรณ์ บุญญกุล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>